

Q & A

1. กรรมการมูลนิธิต้องแสดงทรัพย์สินหรือไม่

กรรมการมูลนิธิทั่วไป **ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินส่วนตัว** ของตนเองต่อทางราชการ ยกเว้นแต่ว่ากรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีกฎหมาย ป.ป.ช. บังคับให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว

ข้อกำหนดนี้คือ **"การกรอกประวัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น"** ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ (กระทรวงมหาดไทย) ซึ่ง**คนละกรณี**กับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบทุจริต (ป.ป.ช.)

เหตุผลที่ในเอกสาร **แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ** มีช่องให้ระบุทรัพย์สิน มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:
เหตุผลที่ต้องชี้แจงในเอกสารนี้

- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและฐานะ:** นายทะเบียนต้องประเมินว่าผู้ที่จะมาเป็นกรรมการมีอาชีพ รายได้ และฐานะที่มั่นคงเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เข้ามาบริหารจัดการเงินบริจาคหรือทรัพย์สินส่วนรวมของมูลนิธิ
- เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น:** ไม่ใช่การเปิดเผยยอดเงินในบัญชีอย่างละเอียดแบบการตรวจสอบทุจริต แต่เป็นการระบุทรัพย์สินหลัก ๆ เพื่อแสดงความสุจริตใจและพิสูจน์ทราบตัวตน

ข้อแตกต่างระหว่าง 2 รูปแบบ

รูปแบบ	แบบรับรองกรรมการ (ตามภาพที่คุ้นเคย)	การยื่นบัญชีทรัพย์สิน (ป.ป.ช.)
ยื่นต่อใคร	นายทะเบียนมูลนิธิ (กรมการปกครอง/อำเภอ/จังหวัด)	คณะกรรมการ ป.ป.ช.
วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและดูความเหมาะสม	เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ความละเอียด	ระบุทรัพย์สินหลักคร่าว ๆ (เช่น บ้าน, ที่ดิน, เงินฝาก)	ต้องยื่นรายละเอียดเชิงลึก เอกสารสิทธิ์ มูลค่า และหนี้สินทั้งหมด
ความถี่	ยื่นเฉพาะตอนจัดตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ	ยื่นเป็นประจำเมื่อเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง

สิ่งที่ควรระบุในช่อง **"ปัจจุบันข้าพเจ้ามีทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้"**

คุณไม่จำเป็นต้องแจกแจงทรัพย์สินทุกชิ้นอย่างละเอียดจนหมดสิ้น แต่แนะนำให้ระบุ **ทรัพย์สินหลักที่แสดงถึงความมั่นคง** เช่น:

- เงินฝากธนาคาร (อาจจะระบุเป็นธนาคารและประเภทบัญชี)
- อสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้านพักอาศัย, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
- ยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนบุคคล)

Q2. หนังสือค้ำประกันสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ คือเอกสารทางกฎหมายที่ผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของทรัพย์สินทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาและยืนยันว่าจะโอนเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้แก่มูลนิธิ เมื่อได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญของหนังสือค้ำประกันสัญญา

- **วัตถุประสงค์:** ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน้านายทะเบียน (กรมการปกครอง หรือสำนักงานเขต/จังหวัด) ว่ามูลนิธิจะมีทุนทรัพย์หรือทรัพย์สินตั้งต้นตามที่กฎหมายกำหนด [1, 2]
- **กำหนดเวลาโอน:** ผู้ให้ค้ำประกันสัญญาต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปมักกำหนดให้โอนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มูลนิธิจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์) [1, 2]
- **การรายงาน:** ต้องมีหลักฐานหรือรายงานการโอนทรัพย์สินส่งให้แก่ทางราชการตามขั้นตอน [1]

ทุนทรัพย์เริ่มต้นในการจัดตั้งมูลนิธิ

- **กรณีทั่วไป:** ต้องมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท หรือหากเป็นทรัพย์สินอื่นร่วมกับเงินสด เงินสดต้องไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท และมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท [1]
- **กรณีได้รับการผ่อนผัน** (เช่น ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ ศาสนา หรือสาธารณสุข): ต้องมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท หรือทรัพย์สินอื่นร่วมกับเงินสดโดยมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท [1]

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่าง [หนังสือค้ำประกันสัญญา](#) ได้จากเว็บไซต์ของ กรมการปกครอง หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน่วยงานทะเบียนมูลนิธิในพื้นที่ของคุณ [1]

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยบอกผมหน่อยว่า:

- มูลนิธิที่คุณต้องการจัดตั้งมี **วัตถุประสงค์ด้านใด** (เช่น ทั่วไป หรือเข้าเกณฑ์ผ่อนผัน)
- ต้องการ **รายละเอียดเอกสารชุดอื่น ๆ** ที่ต้องใช้อื่นเพิ่มเติมหรือไม่

--

ผู้มอบสินทรัพย์เป็นนิติบุคคล หรือองค์กร ได้ไหม

ได้ครับ เงินหรือทรัพย์สินที่ใช้จัดตั้งมูลนิธิสามารถเป็นขององค์กร (นิติบุคคล) เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือสมาคมอื่น ๆ ที่ประสงค์จะบริจาคหรือจัดสรรให้เพื่อจัดตั้งมูลนิธิได้ [1, 2]

ในทางกฎหมาย ผู้ให้ค้ำประกันสัญญาจะให้ทรัพย์สินแก่มูลหนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดาเสมอไป แต่เป็น**นิติบุคคล**ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นเอกสารต่อกระทรวงมหาดไทยหรือนายทะเบียน จะต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มเติมขององค์กรนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าองค์กรมีมติยินยอมส่งมอบทรัพย์สินให้จริง ดังนี้ครับ: [1, 2]

เอกสารเพิ่มเติมกรณีองค์กร (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้ค้ำประกันสัญญา

1. **รายงานการประชุมขององค์กร:** ต้องแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้แจงว่า "อนุมัติให้จัดสรรเงินสดหรือทรัพย์สินจำนวน...บาท เพื่อนำไปใช้จัดตั้งมูลหนี้"
2. **หนังสือรับรองนิติบุคคล:** หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/องค์กร (อายุไม่เกิน 3-6 เดือนแล้วแต่พื้นที่)
3. **เอกสารผู้มีอำนาจลงนาม:** สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันองค์กร
4. **ตราประทับองค์กร:** ในหนังสือค้ำประกันสัญญา จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท/องค์กรด้วย

รูปแบบทรัพย์สินที่องค์กรบริจาคได้

- **เงินสด:** ต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินฝากในบัญชีธนาคาร (Bank Certificate) ในนามขององค์กร หรือนามผู้ขอจดทะเบียนที่แสดงว่ามีเงินพร้อมโอน
- **ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ:** ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินขององค์กรและหนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดินเพิ่มเติม [1]

หากต้องการดำเนินการในนามองค์กร รบกวนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่ผมจะได้แนะนำขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นได้ครับ:

- องค์กรของคุณเป็น **บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานประเภทใด**
 - ทรัพย์สินที่องค์กรต้องการบริจาคเป็น **เงินสดทั้งหมด หรือมีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ร่วมด้วยหรือไม่**
-